АГЕНТСТВО
ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ

АЛГОРИТМ
РАССЛЕДОВАНИЯ ДЕЛ О СОЗДАНИИ ФИНАНСОВЫХ ПИРАМИД

ФИНАНСОВАЯ ПИРАМИДА

Астана, 2023

ПРИЗНАКИ ФИНАНСОВОЙ ПИРАМИДЫ

Обязательность первоначального вклада и взноса

(внесение денег осуществляется наличными, на карточный счет физического лица, либо через терминалы платежных организаций на электронный кошелек)

Выплаты основаны на основе вкладов других клиентов

(перераспределение)

Публичное обещание гарантированной высокой доходности

(в результате инвестиции в якобы предпринимательскую деятельность в сферах, которые ассоциируются с высокой доходностью: нефтедобыча, золотодобыча, строительство, микрофинансовая деятельность)

Активная и агрессивная реклама

(в Интернет-ресурсах, в т.ч. соц.сетях, с использованием наименований или символик известных компании или брендов)

Отсутствие регистрации как юридическое лицо, лицензий и разрешений

ФИНАНСОВАЯ ПИРАМИДА

УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПО СТАТЬЕ 217 УК РК

1 По конструкции состав преступления, является **формальным** и считается **оконченным с момента создания финансовой пирамиды** (далее - ФП), а равно руководство ФП или ее структурным подразделением, т.е. независимо функционировала ФП или нет

2 Относится к делам **публичного обвинения**. Уголовное преследование по этим делам, осуществляется независимо от подачи жалобы пострадавшим лицом, т.к. **посягает на экономическую безопасность и общественный порядок** (ст.32 УПК)

ФИНАНСОВАЯ ПИРАМИДА

ВИДЫ ФИНАНСОВЫХ ПИРАМИД

- Матричная
- Инвестиционная компания
- Чат в мессенджере
- Клубы по интересам
- Крипто-площадки
- Сетевой маркетинг
- Потребительский кооператив
- Микрофинансовые организации
- Обучающие блокчейн-технологиям
- Смешанные

ФИНАНСОВАЯ ПИРАМИДА

ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ ФИНАНСОВОЙ ПИРАМИДЫ

2 Стадия насыщения:

- Активная реклама;
- Привлечение участников;
- Сбор первоначальных взносов;
- Начало инвестиционных выплат

3 Критическая стадия:

- Снижение притока участников и взносов;
- Рост необходимого объема инвестиционных выплат

1 Стадия зарождения:

- Юридическое и организационное оформление;
- Начало продвижения

4 Крах:

- Прекращение выплат;
- Ликвидация или исчезновение

ФИНАНСОВАЯ ПИРАМИДА

ПРОЦЕСС СБОРА ДОКАЗАТЕЛЬСТВ:

Установить головной офис и все представительства в регионах

во всех офисах провести комплекс НСД-1,4,6

Провести обыска во всех офисах

Произвести выемку договоров аренды помещений и платежных документов

Допросить всех сотрудников офиса, в т.ч. технический и обслуживающий персонал

Допросить арендодателей офисных помещений

Провести компьютерно-техническое исследование на изъятую компьютерную технику, сотовые телефоны и другие электронные носители

ФИНАНСОВАЯ ПИРАМИДА

ПРОЦЕСС СБОРА ДОКАЗАТЕЛЬСТВ:

Установить организаторов ФП, в т.ч. руководителей структурных подразделений в регионах

в отношении фигурантов провести комплекс НСД-1,2,4,7

Провести обыска по месту жительства, в автотранспортных средствах и иных помещениях

признать и допросить подозреваемыми, определить квалификацию, избрать меру пресечения

Провести очные ставки с иными участниками уголовного процесса (при наличии разногласии в показаниях)

ФИНАНСОВАЯ ПИРАМИДА

ПРОЦЕСС СБОРА ДОКАЗАТЕЛЬСТВ:

Установить банковские счета ФП, в т.ч. организаторов

Произвести в БВУ выемку банковских дел и выписок движения денежных средств по счетам

Провести анализ выписок изъятых в БВУ

Провести экономическое исследование или аудит, с предоставлением изъятых первичных бухгалтерских документов, выписок БВУ и других материалов

ФИНАНСОВАЯ ПИРАМИДА

ПРОЦЕСС СБОРА ДОКАЗАТЕЛЬСТВ

Установить всех вкладчиков, суммы вкладов и полученных вознаграждении

Признать и допросить вкладчиков потерпевшими (при наличии претензии) или в качестве свидетелей

Принять от потерпевших исковые заявления и признать гражданским истцом

Произвести выемку договоров, платёжных документов, сертификатов и т.д.

Провести опознание лиц по фотокарточкам (фигурантов и других причастных лиц)

Вкладчики проживающие в других регионах, отрабатываются в рамках поручении

ФИНАНСОВАЯ ПИРАМИДА

ПРОЦЕСС СБОРА ДОКАЗАТЕЛЬСТВ

Провести анализ социальных сетей
(Instagram, Facebook, Тік-Ток, YouTube и т.д.)

При наличии агитационных видео-фото материалов, произвести их осмотр и изъятие

По изъятым видео-фото материалам, провести психолого-филологическую экспертизу

Рассмотреть вопрос о наличии признаков рекламы финансовой пирамиды (ст.217-1 УК)

ФИНАНСОВАЯ ПИРАМИДА

ПАРАЛЛЕЛЬНОЕ ФИНАНСОВОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ

в отношении организаторов, руководителей структурных подразделений и их родственников, в т.ч. доверенных лиц

Провести анализ выездов (ИС «Беркут») фигурантов, их близких родственников и доверенных лиц за пределы страны (в страны пребывания через ПФР инициировать запросы о проверки наличия имущества и счетов в БВУ)

Выгрузить имеющиеся сведения с БД «СИОПСО»

Истребовать с ПФР Агентства сведений об операциях, подлежащих финансовому мониторингу (п.3 ст.18 Закона РК «О ПОД/ФТ»)

Истребовать с НАО (о наличии движимого и недвижимого имущества), УСХ (о наличии спец.техники), БВУ (о наличии банковских ячеек), АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» (о наличии акции)1

Истребовать с крипто-валютной биржи «Binance» сведения о наличии электронных кошельков, движения цифровых активов и их остатков

Допросить продавцов (бывших владельцев) установленного имущества

Провести оценку подлежащего аресту имущества

Наложить арест на все установленное имущество фигурантов

ФИНАНСОВАЯ ПИРАМИДА

ИНЫЕ СЛЕДСТВЕННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Произвести в уполномоченных учреждения и организациях выемку юридических и налоговых дел

Провести компьютерно-техническое исследование на изъятую компьютерную технику, сотовые телефоны и другие электронные носители

Провести у операторов сотовой связи выемки детализации о соединении абонентов (фигурантов)

Истребовать в уполномоченном органе (АРРФР, МЦРИАП и т.д.) документы, подтверждающие получение лицензии или ее отсутствие

Провести осмотр всех изъятых документов и предметов, в т.ч. результатов НСД, признать их вещественными доказательствами

Перечень следственных действий отраженный в алгоритме, является не исчерпывающим, и должен составляться исходя из обстоятельств конкретного досудебного расследования

ОКОНЧАНИЕ

Техническая работа
(формирование томов, описи и т.д.)

Ознакомление
потерпевшего (ших), гражданского истца, гражданского ответчика и их представителей

Ознакомление подозреваемого (мых)

Рассмотрение ходатайств

Составление обвинительного акта

ФИНАНСОВАЯ ПИРАМИДА